

1500040-32.2022.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jorge Corte Júnior

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... tenham praticado crimes diversos da associação ao tráfico com o adolescente Igor" (fls. 328), mas, como se verá, acabo por concordar a aplicação da majorante prevista do art. 40 inciso VI, da lei 11.340/2006.

É que a meu ver tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores são crimes autônomos, cada um deles com motivação que lhe é própria, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

3ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-903

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500040-32.2022.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500040-32.2022.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026337/2022 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 22710140 -

DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 2026337 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DIEGO HENRIQUE LOPES AMARAL e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jorge Corte Júnior

VISTOS.

DIEGO HENRIQUE LOPES AMARAL, vulgo "CALANGO", e JÉSSICA HIPÓLITO DE OLIVEIRA, ambos qualificado nos autos, foram denunciados nas sanções dos artigos 33, "caput", e 35, "caput", da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque desde data incerta, mas até o dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 7 horas e 30 minutos, nesta cidade, deliberada e voluntariamente, após prévio ajuste de condutas e comunhão de esforços criminosos, associaram-se entre si e com o adolescente IGOR IADEROZA SHOLLIN (ou SHOLLING), para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 (evento 1). Ainda, desde data incerta, mas até o dia 19 de janeiro de 2022, nesta cidade e

comarca de Pirassununga, Estado de São Paulo, DIEGO HENRIQUE LOPES AMARAL e JÉSSICA HIPÓLITO DE OLIVEIRA, deliberada e voluntariamente, em concurso, após prévio ajuste de condutas e comunhão de esforços criminosos, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente IGOR IADEROZA SHOLLIN (evento 2).

Ainda, desde data incerta, até o dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 7 horas e 30 minutos, no interior de imóvel situado na Rua José Rafael Aad, 5365, Jardim Morumbi, nesta cidade e, DIEGO HENRIQUE LOPES AMARAL, deliberada e voluntariamente associado com JESSICA HIPOLITO DE OLIVEIRA, tinha em depósito e guardava, para fins diversos do consumo pessoal, 8 (oito) porções fracionadas e embaladas de maconha, com peso bruto de 18,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (evento 3).

Narra a denúncia que DIEGO e JÉSSICA associaram-se para a prática do narcotráfico e, para tanto, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente IGOR, induzindo-o e com ele praticando o comércio espúrio.

A revelação do empreendimento criminoso se deu após a apreensão do adolescente IGOR IADEROZA SHOLLIN, ocorrida em 20 de janeiro de 2022, registrada no boletim de ocorrência nº AD3562-1/2022, pela possível prática de ato infracional equiparado ao delito de roubo, onde se tornou possível o acesso ao seu aparelho de telefonia móvel (fls. 6/8 do apenso); após análise do conteúdo do aparelho, a Polícia Judiciária elaborou relatório preliminar de investigação, tendo identificado diálogos travados entre o adolescente e a autuada JESSICA (fls. 52/63 do apenso); o adolescente IGOR foi processado nos autos nº 1500068-91.2022.8.26.0457. A denúncia traz trechos da prova oral então colhida

Notificados os réus, foram apresentadas defesas preliminares (fls. 229/230 e 232/235) e a denúncia foi recebida em 11/05/2022 (fls. 238/239).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação (fls. 283/284 e 316) e os réus foram interrogados (fls. 316).

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça requereu a procedência parcial da ação, com absolvição dos acusados, por insuficiência probatória, apenas quanto ao crime de corrupção do menor, aplicando-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06 (fls. 326/335).

Pelo Dr. Defensor de Diego (fls. 345/356) foi requerida a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso próprio, além da absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de corrupção do menor.

Por fim, a Dra. Defensora de Jéssica (fls. 357/359) pugnou pela absolvição daquela quanto ao delito de corrupção do menor e também pela não aplicação da causa de aumento de pena, alegando que o corréu foi o responsável por todas as tratativas com o adolescente.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade delitiva está comprovada no auto de exibição e apreensão (fls. 66/67), auto de constatação preliminar (fls. 68), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 199/201), laudo de exame em peça (fls. 202/204) e ainda pela transcrição dos diálogos entre a ré Jéssica e o adolescente Igor, conforme consta da denúncia (fls. 156/158).

A atuação dos réus foi descoberta mediante verificação no aparelho de telefonia móvel do adolescente Igor (fls. 6/8) - (então detido em 20 de janeiro de 2022, por ato infracional equiparado ao delito de roubo) - das mensagens trocadas entre ele e a ré (fls. 156/158).

No inquérito policial Jéssica confessou amplamente a prática do tráfico juntamente com Diego, fazendo menção a quantidades de drogas e valores da dívida daquele para com outros traficantes, sobretudo um deles na vizinha cidade de Leme. Em síntese disse que Diego buscava as drogas - e como "ele não podia dar a cara para vender" (fls. 43) - colocava "dois indivíduos", um dos quais Igor para que o fizessem. Ela, segundo disse, limitava-se a cobrar as drogas. Revelou que Diego vendeu um celular dela e a TV da casa para comprar drogas.

A comunicação de WhatsApp entre eles (fls. 75) evidencia que Jéssica fazia mais,

tanto que também foi a Leme para buscar drogas e pegou parte delas, 3 porções de cocaína, para vender, de modo a “ajudar” (sic) Diego.

Em Juízo Jéssica manteve aquela versão, dizendo que se limitava cobrar os adquirentes das drogas. Há 6 meses Diego buscava as drogas em Leme com um tal “baiano”; Igor e um tal “g” (ou Je), ambos adolescentes, encarregavam-se de vender a droga a mando de Diego; admitiu que ela também foi duas ou três vezes para Leme com Diego, mas disse não conhecer o tal “baiano”.

A apreensão na casa de Jéssica de 627 eppendorfes vazios, ainda sem uso, e 06 eppendorfes vazios, mas com resquícios de cocaína, todos da mesma cor, verde (fls. 66/67), não deixa dúvidas de que ela também praticava o tráfico de drogas, no mínimo, auxiliando materialmente Diego, ou muito provavelmente também buscava e vendia drogas como acima visto.

Por outro lado, é absolutamente evidente que Igor atuava com frequência no tráfico de drogas, conforme se verifica de suas muitas comunicações do WhatsApp (fls. 261/269).

Diego, silente no auto de prisão em flagrante (fls. 12), negou em Juízo (fls. 316) a prática do tráfico. Disse que se destinavam ao uso próprio as drogas apreendidas em sua residência: 7 eppendorfs de cocaína (fls. 66) e 18,7g de maconha (fls. 67). Ele foi enfático em dizer por mais de uma vez que com ele não foram apreendidas anotações, nem drogas em grande quantidade e que não havia comércio de entorpecentes no local pelo que ele alardeia a sua inocência.

Ressalto que tamanha ênfase daquele réu e o restante da prova colhida fazem-me pensar que ele é um traficante experiente que como dito por Jéssica não dá as caras e ao invés disso colocava aquela ex-companheira e os dois adolescentes para distribuírem as drogas. Cumpre não perder de vista que Diego já cumpriu pena por tráfico de drogas (fls. 90) e disse ter “saído da cadeia” em 04/08/2021 (fls. 12). Ora, os fatos narrados na denúncia foram descobertos em 29/01/2022. Jéssica diz que ela e Diego atuavam no tráfico há cerca de “uns” 06 meses. Fica, pois, a impressão que Diego retomou a traficância logo depois de ser solto, o que evidencia, sem sombra de dúvida, forte inclinação para o crime.

Ademais a julgar pela narrativa de Jéssica que alude ao prazo de seis meses em que foram cometidos aqueles delitos, não paira dúvida acerca da estabilidade e permanência da associação para o tráfico.

Houve acareação entre os réus (fls. 316). Cada um deles manteve a versão acima. É digno de nota, porém, que Diego mostrou-se frio, inabalável, ao passo que Jéssica, indignada, disse que ele “mente na cara dura” (sic).

O dedicado Defensor do Diego procura colocar em dúvida a validade do relato de Jéssica, alegando que nos autos nº 0004499-07.2017.8.26.0457, da 2ª Vara local em que ela é acusada por furto e foi instaurado incidente de insanidade mental (fls. 350). Salvo engano não foi trazida a estes autos cópia do laudo, simplesmente lido e exibido durante o interrogatório daquela.

Essa questão na verdade importa pouco ou nada para este processo. A uma porque aquela prova, até aqui desconhecida, diz respeito a outro crime, furto, de natureza diversa e cometido em 2017. Logo, ainda que, por hipótese, a conclusão naquele incidente tenha apontado alguma anomalia acerca da imputabilidade da ré, essa hipotética conclusão não compromete no presente feito a valia probatória do relato da ré, que me parece muito lúcida e convincente. É até possível que em 2017 ela sofresse das faculdades mentais; hoje não me parece que seja assim.

A duas porque existem outros elementos de convicção a roborar a matéria daquele interrogatório.

A propósito da primeira questão ressalto, que consoante o art. 479 do novo CPC (disposição que já vinha do art. 436 do CPC/73), dispositivo que pode ser aplicado por analogia, consoante o art. 3º do CPP, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Destaco a propósito o seguinte entendimento jurisprudencial: “O magistrado não fica vinculado ao laudo pericial médico apresentado, podendo apreciar livremente o conjunto probatório, na formação de sua convicção” (STJ – RHC – Rel. Fláquer Scartezini – RSTJ 65/194).

Entre os outros elementos de convicção tem-se as comunicações de WhatsApp entre

aquela ré e o menor Igor (fls. 156/158) , as conversas entre ela e Diego sobre drogas (fls. 75) e sobretudo tem-se as declarações da avó de Igor, prestadas em sede de Infância e Juventude, (por coincidência neste mesmo Juízo que acumula aquelas funções).

Aquela avó foi categórica ao dizer que tanto Jéssica quanto Diego - a quem ela conhece pelo apelido de "Calango" - procuravam por Igor para que ele "de qualquer maneira" retornasse às supostas atividades no lava-rápido do pai daquela.

Perguntada sobre o motivo de tamanho interesse dos réus em Igor, a idosa, segundo consta, respondeu: "PRA MIM ERA QUE VENDESSE DROGAS PRA ELES, né, doutor, porque pra lavar carro tem um monte de gente a fim; agora eu acho que pra vender droga nem todo mundo, né" (aqui fls. 160, com menção às fls. 52/53 do apenso).

Anoto que me recordo com clareza das surpreendentes declarações daquela corajosa avó, reiteradas ademais em sede policial (fls. 10 do apenso). A questão poderá ficar ainda melhor documentada com a juntada da mídia daquela audiência, providência já, entre outras, determinada às fls. 321, item 1 e, ao que parece, ainda não cumprida, quiçá por razões de informática, pela zelosa serventia, certamente aturdida com a quantidade crescente de trabalho. Cumpra-se ou certifique-se eventual impossibilidade.

Esse robusto e harmonioso conjunto probatório, dispensa incursão mais aprofundada nas narrativas dos investigadores de polícia, bastando registrar aqui que todos os três (fls. 03/07,63 e 283/284 e 321), em especial Flávio Caldeirão, discorrem com segurança acerca da prática do tráfico pelos réus em conjunto com o menor Igor. A propósito Flávio destacou que o padrão de vida de Diego parecer incompatível com sua praticamente inatividade profissional, porque ele tem um carro de alto padrão, mas não tem ocupação lícita conhecida.

A pequena quantidade de drogas apreendida com Diego - 7 eppendorfs de cocaína (fls. 66) e 18,7g de maconha (fls. 67) - não desnatura o crime de tráfico e nem faz pensar que tais entorpecentes fossem apenas para o uso próprio daquele, mesmo porque aquelas comunicações do WhatsApp antes mencionadas não deixam dúvida de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito, impressão ainda mais reforçada pelos relatos da co-ré Jéssica.

A propósito não se deve perder de vista a abalizada observação de Vicente Grecco Filho, no sentido de que os traficantes normalmente andam com quantidades pequenas de droga, justamente para alegarem que a diamba se destina a uso próprio. Oportuno, nesse passo, o seguinte entendimento jurisprudencial:

"Para se identificar o traficante e distingui-lo do usuário, não é só o problema da quantidade que se deve levar em conta. Os próprios traficantes raramente são encontrados com grande quantidade de tóxico, pois se de um lado não pretendem correr o risco de perder tudo numa investida policial, de outro a pequena quantidade pode prestar-se à venda a varejo e mesmo à dissimulação do característico de mercancia" (TACRIM-SP - AC - Rel. Geraldo Gomes - JUTACRIM 49/330).

Resta a imputação de corrupção da menor, consoante o art. 244-B da Lei 8069/90. Conquanto eu, particularmente, entenda que não se trata de delito formal, exigindo-se, pois, prova da efetiva corrupção da criança ou adolescente - que no caso concreto parece abundante (comunicações do WhatsApp - fls. 261/269) - lembro ademais o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 500:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

No caso concreto não bastasse o teor daquela Súmula, a corrupção de Igor parece evidente, quer por sua frequente e muito dedicada atuação no nefasto comércio, quer mais porque ele, insistentemente cobrado por Jéssica sobre o pagamento de drogas que consumiu, acabou por tentar praticar um roubo com um simulacro de arma de fogo que ao que tudo indica lhe foi dado pela mesma ré.

Depois que ela ameaçou Igor, dizendo que se ele não pagasse o que devia, Diego iria lhe quebrar as pernas, Igor responde: " hoje mesmo eu vou roubar (...) quero que se f... " (fls.158). Acrescente-se que Igor foi apreendido por uma tentativa e a do infracional de roubo em 20/01/22 (fls. 320), vale dizer, precisamente no período em que ele mantinha contato com os réus.

Conquanto Jéssica negue ter entregue aquele simulacro de arma de fogo a Igor, essa negativa não se sustenta visto ao ser apreendido, Igor mencionou que “havia acabado de passar na casa da amiga Jéssica para pegar o brinquedo”(fls. 06 dos autos nº 1500.68-91.2022). Para maior clareza e para facilitar o conhecimento da matéria transla-se cópia de lá para cá.

Assinalo a propósito que a pedido da Defesa foi facultado desde a última audiência (fls. 316, ao final do item 1) o acesso das partes àqueles autos, de tal sorte que aquela prova não constitui surpresa para quaisquer das partes, uma vez que poderia ser verificada antes mesmo da elaboração dos memoriais. Não se trata, pois, de prova nova.

Também a avó Igor diz que foi Jéssica entregou o simulacro ao adolescente; acrescenta-se que essa sua afirmação foi roborada ademais pelo investigador Flávio Caldeirão.

Esclareço ainda que ao menos por ora não há como saber o que Igor disse na audiência de apresentação, porque estranhamente não encontrei naqueles autos qualquer certidão sobre a mídia digital. (Destaco que eu já procurei acessar aquela mídia e não encontrei certidão alguma a esse respeito, o que me soa absolutamente incomum, visto que escrevente de sala é muito eficiente; já determinei que a questão seja resolvida - fls. 06 desta).

Por outro lado, Diego, dizendo nada saber sobre a tal arma de fogo, admite por fim que também pressionou Igor, mas diz que não o fez por dívida de drogas e sim porque aquele emprestou dele R\$ 200,00 para a compra de uma bicicleta e não o pagou. A historieta soa-me simplesmente inacreditável.

Assim, entendo suficientemente comprovada a efetiva corrupção daquele menor, não apenas pela prática do tráfico, em que foi orientado e acompanhado por ambos os réus, mas também pelo fornecimento do simulacro de arma de fogo por Jéssica para a prática do roubo.

Sublinhe-se que não há que se perquirir sobre eventual má formação pré-existente da personalidade de Igor. A questão é de nenhuma relevância, porque sendo certo que ele foi induzido à prática de atos infracionais, a conduta dos réus certamente contribuiu para desvios do rapaz. Cabe apenas pontuar que antes dos fatos aqui apurados, Igor não registrava quaisquer “antecedentes” (por assim dizer). O único outro processo anotado às fls. 136 constitui mero desdobramento daquele primeiro, de numeração inferior.

Sempre com a devida vênia, este Juízo particularmente discorda em princípio do entendimento ministerial, segundo o qual “no que tange ao delito de corrupção de menores, de rigor salientar que não se logrou comprovar que os acusados tenham praticado crimes diversos da associação ao tráfico com o adolescente Igor” (fls. 328), mas, como se verá, acabo por concordar a aplicação da majorante prevista do art. 40 inciso VI, da lei 11.340/2006.

É que a meu ver tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores são crimes autônomos, cada um deles com motivação que lhe é própria, e também porque vale lembrar a corrupção de menores é um delito formal. Assim, não se faz necessário outro ato de corrupção que não o próprio tráfico em associação, atividade que por si só já se mostra deletéria para a personalidade do adolescente, ainda em formação.

Ainda assim, considerando que a função jurisdicional é prática, - e que seria pouco ou nada útil alimentar polêmicas jurisprudenciais, - penso mais prudente aplicar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.622.781-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado em 22/11/2016, DJe 12/12/2016), segundo o qual o caso comporta a aplicação da majorante do art. 40 inciso VI, da lei 11.340/2006, porque a atuação delituosa envolve menores.

Convicto da culpa dos réus Diego e Jéssica, passo a dosar as penas.

Ele exhibe robusta folha de antecedentes (fls. 90/94). É, com certeza, multirreincidente específico (fls. 91 - autos nº 0002481-64.2016.8.26.0457, fls. 92, - autos nº 0006781-45.2011.8.26.0457, condenado, no mesmo contexto, também por roubo duplamente qualificado - art. 157, § 2º, I, II). Anoto que aquelas condenações, partindo do mínimo legal parecem não ter sido suficientes coibirem o ímpeto da traficância, tudo evidenciando personalidade problemática e forte

inclinação para o crime.

Noutros dois processos, a imputação inicial, relacionada ao artigo 33, da Lei nº 11.343/06, foi desclassificada para o artigo 28 da mesma lei (fls. 90, ao final e fls. 91, 0002366-43.2016.8.26.0457), o que faz pensar que por hipótese ele pode ter sido muito ativo no tráfico, logrando êxito, porém, em suscitar alguma dúvida que culminou naquelas desclassificações.

Há também uma condenação por infração aos arts. 311 e 330, do Código Penal (fls. 90).

Jéssica apresenta duas condenações definitivas por furto (fls. 106/107), uma delas na forma tentada, esta em cumulação com o art. 244-b do ECA, o que evidencia que a prática de aliciar menores para o crime vem de longa data (2014).

Para o delito de tráfico, estatuído no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, consideradas as circunstâncias previstas no art. 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena base com aumento de 2/5 (dois quintos) acima do mínimo em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, majorando a reprimenda em razão da péssima personalidade do acusado, revelada pela reiteração dos crimes, também por ter ameaçado o adolescente e ainda pela frieza evidenciada por ocasião da acareação com a ré. Na sequência, elevo a sanção em um sexto em razão da reincidência, chegando à pena de 08 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

No que pertine à majorante do art. 40 inciso VI, da lei 11.340/2006, opto por um aumento de 1/3 (um terço), tendo em vista que foi relativamente intensa a atividade do réu, - de ambos, aliás - para envolver o adolescente Igor na prática criminosa. Chego, pois, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1089 (mil e oitenta e nove) dias-multa.

Com os mesmos critérios, vale dizer com um aumento de 2/5 (dois quintos) em relação ao mínimo legal, fixo a pena base para o delito de associação para o tráfico em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias e 980 (novecentos e oitenta) dias multa. Na sequência, com um aumento de 1/6 (um sexto) por força da reincidência, chega-se à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 1143 (mil, cento e quarenta e três) dias multa. Por fim o aumento de 1/3 (um terço) eleva a pena a 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias e 1524 (mil, quinhentos e vinte e quatro) dias multa.

Somadas as penas por força do concurso material de delitos, tem-se o total de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e 2.613 (dois mil, seiscentos e treze) dias-multa.

Para Jéssica a única diferença é que por não apresentar uma culpabilidade tão expressiva, as penas base podem ser fixadas no mínimo legal. Os aumentos de 1/6 (um sexto), por força da reincidência e 1/3 (um terço) para a majorante do artigo 40, VI serão igualmente aplicados e, via de consequência, para o delito de tráfico de drogas a pena base é fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, depois 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e por fim, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Para o delito de associação para o tráfico, fixo a pena base para Jéssica em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, depois mais 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, chegando à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa e, por fim, com mais um terço a pena vai a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.

Somadas as penas por força do concurso material de delitos, tem-se o total de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão 1.865 (mil, e oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Assinalo que pela reincidência os réus não fazem jus à diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista a gravidade do delito e também a reincidência, não poderá o réu Diego apelar solto, até em razão da previsão contida no art. 59 da Lei 11.343/06. Em liberdade, poderia ele retornar ao tráfico, e essa possibilidade se mostra de todo maléfica, quando já comprovada sua culpa.

Seja pela reincidência e sobretudo pelo quantum das penas, nenhuma substituição é viável. Incabível também o sursis.

Em que pese certa controvérsia jurisprudencial, entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser, necessariamente, o fechado, porque continua em vigor o art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/07, até porque a Lei 11.343/06 não disciplinou a matéria.

Defiro, entretanto, à ré Jéssica, com fundamento no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641, de 20.02.2018, o cumprimento do restante da pena em regime domiciliar, porque mãe de três crianças de 3, 4 e 8 anos de idade (fls. 373/375, consoante petição da Defensoria Pública às fls. 366/372).

De modo a viabilizar o cumprimento daquela modalidade de prisão expeça-se alvará de soltura em favor da ré Jéssica e na sequência, mandado de prisão em regime aberto/domiciliar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação para CONDENAR o acusado DIEGO HENRIQUE LOPES AMARAL, com a alcunha de "CALANGO", como incurso nas sanções dos arts. 33, "caput", e 35, "caput", ambos combinados com o art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.613 (dois mil, seiscentos e treze) dias-multa, e também para condenar a ré JESSICA HIPOLITO DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções dos mesmos artigos à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto/domiciliar e ao pagamento de 1.865 (mil, e oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa, calculados em ambos os casos no piso legal.

Com fundamento no art. 386, III, do CPP, ABSOLVO-OS da imputação relacionada ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Recomende-se o réu Diego na prisão.

P.R.I.C.

Pirassununga, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA